

ג' אלול ידיעת רצונו - דבר הלכה לשלחן שבת

BOLETÍN YEDIAT RETZONÓ · UNA HALAJÁ PARA LA MESA DE SHABAT

מוקדש לרפואה שלמה לכל חולי עם ישראל

Dedicado a la refuá shelemá de todos los enfermos del pueblo de Israel

אין להוציא מהג' אלול הלכה למעשה
No debe derivarse de este boletín una halajá prácticaחקירה הלכתית מעשית
Investigación halájica prácticaבס"ד
BS"D

האם אפשר לסמוך על התרת נדרים בערב ר"ה

¿Se puede confiar en la batarat nedarim de la víspera de Rosh HaShaná?

Lejatjilá (de entrada) no hay que apoyarse en la anulación de votos que se hace en la víspera de Rosh HaShaná. Y en toda acción de mitzvá que uno asume sobre sí, debe decir «*bli neder*» (sin voto), para que el asunto no recaiga sobre él como voto. Y así también en los *nidré bitui*, es decir, todo compromiso que uno asume sobre sí en asuntos opcionales hacia su prójimo, de hacer por él algo determinado, debe decir «*bli neder*» (véase Jinuj, mitzvá 575). Sin embargo, si no lo recordó y no dijo «*bli neder*»: en los votos de la Torá (*deoraita*) hay que ser estricto y hacer *batarat nedarim*, mientras que en los votos rabínicos (*derabanán*) se puede ser indulgente. Y lo explicaremos con la ayuda del Cielo.

לכתחילה אין לסמוך על התרת נדרים שעושים בערב ר"ה. ובכל מעשה מצווה שאדם מקבל על עצמו לעשות, יש לומר "בלי נדר", כדי שלא יחול עליו הדבר כנדר. וכן בנדרי ביטוי, דהיינו כל התחייבות שאדם מקבל על עצמו בדברי רשות כלפי חברו לעשות עבורו דבר מסוים, יש לומר "בלי נדר" (עי' בחינוך מצווה תקעה). אולם אם לא זכר ולא אמר "בלי נדר", בנדרי דאורייתא יש להחמיר ולעשות התרת נדרים, ואילו בנדרי דרבנן אפשר להקל. ונבאר בס"ד.

מקורות ונימוקים

FUENTES Y FUNDAMENTOS

Estipular una condición para que el voto no entre en vigor

El Shulján Aruj, siman 211, se'if 2, escribe: quien estipuló y dijo «todos los votos que haga hasta tal fecha serán nulos», y luego hizo un voto dentro de ese plazo — si recuerda su condición en el momento del voto, su voto es válido, pues al hacerlo anula su condición. Y si no recuerda su condición en el momento del voto, la condición sigue en pie y el voto es nulo. **Y hay quienes dicen** que la condición no sirve para anular el voto, salvo que la recuerde dentro del *toj kdé dibur* (el lapso de una frase breve) del voto y diga en su corazón que se apoya en la condición; **y hay que tomar en cuenta sus palabras**.

El Ramá, allí mismo, se'if 1, escribe: «Y esto que decimos *Kol Nidré* en la noche de Yom Kipur es como si hubieran estipulado explícitamente; y aun así no nos apoyamos en ello para permitir sin consultar a un sabio, salvo en caso de gran necesidad (Mahari"v, siman 2)». (**El Shaj, sak 3**, escribe que esta glosa corresponde al se'if 2.)

Lo que resulta a nivel práctico: no hay que apoyarse *lejatjilá* en una condición de que los votos no entren en vigor, ya que hay que tomar en cuenta la opinión de los «hay quienes dicen», según la cual la condición no sirve salvo que la recuerde en ese preciso momento y se apoye en ella con su corazón. Pero en situación de apremio se puede ser indulgente sin *batarat nedarim*, conforme a la opinión anónima del Shulján Aruj, que es la principal en la halajá, y también conforme a la opinión del Ramá. Y al parecer lo mismo vale respecto de la *mesirat modaá* que se hace en la víspera de Rosh HaShaná; así dictaminó **Or LeTzión, tomo 4, cap. 1, pág. 24**.

Apoyarse en la modaá de la víspera de Rosh HaShaná

El Yabía Omer, Óraj Jaim, tomo 2, siman 30, escribe, y estas son sus palabras: la responsa de Marán, de bendita memoria, en *Avkat Rojel* (siman 176), en el pasaje que empieza «*ha-dérej ha-bet*», donde también permitió por razón de la anulación de sus votos hecha en Rosh HaShaná. Y escribió que aquello que dijo el Rambam — «y hay quien enseña con rigor y dice que ello es siempre que recuerde la condición después de haber hecho el voto, dentro del *toj kdé dibur*» — no es su propia opinión, pues de lo contrario no lo habría escrito con la

לעשות תנאי שהנדר לא יחול

השו"ע בסי' ריא ס"ב כותב מי שהתנה ואמר כל נדרי שאדור עד זמן פלוני יהיו בטלים, ונדר בתוך הזמן, אם הוא זוכר לתנאו בשעת הנדר, נדרו קיים שהרי מבטל תנאו בשעה שנודר. ואם אינו זוכר לתנאו בשעת הנדר, התנאי קיים והנדר בטל. **ויש אומרים** שאין התנאי מועיל לבטל הנדר, אלא אם כן יזכרו תוך כדי דיבור לנדר ויאמר בלבו שהוא סומך על התנאי, **ויש לחוש לדבריהם**.

הרמ"א שם בס"א כותב 'והא דאמרין כל נדרי בליל יום כפורים הוי כאילו התנו בהדיא ומכל מקום לא סמכינן על זה להתיר בלא שאלה לחכם, כי אם לצורך גדול (מהרי"ו סימן ב')'. (**הש"ך בס"ק ג** כותב הג"ה זו שייכא בסעיף ב')

העולה לדינא, אין לסמוך לכתחילה על תנאי שלא יחולו הנדרים, כיון שיש לחוש לדעת יש אומרים שאין התנאי מועיל אלא אם כן זוכר באותו רגע וסומך בלבו על התנאי. אבל בשעת הדחק אפשר להקל בלי התרת נדרים, כדעת הסתם בשו"ע, שהיא עיקר ההלכה, וכן כדעת הרמ"א. ולכאורה, הוא הדין לגבי מסירת המודעה שעושים בערב ראש השנה, וכן פסק האול"צ ח"ד פ"א עמ' כד.

לסמוך על המודעה של ער"ה

היב"א אוה"ח ח"ב סי' ל כותב וז"ל תשובת מרן ז"ל באבקת רוכל (סי' קעו) בד"ה הדרך הב', שהתיר ג"כ מטעם ביטול נדריו בר"ה. וכתב, דמ"ש הרמב"ם, ויש מי שמורה להחמיר ואומר והוא שיזכור התנאי אחר שנדר בתכ"ד, אין זה דעתו ז"ל, שאל"כ לא היה כותבו בלשון יש מי שמורה, וגם משמע דיחידאה הוא, וחומרא היאולא מדינא. וכן שאר הפוסקים לא חילקו בכך. ע"ש. וכו' (**ומסיק**) ועכ"פ במנהגים שעיקרם אינם אלא מדרבנן, שפיר סמכינן ע"ד מרן בתשוי הנ"ל, להתיר אף בלא שום התרה.

fórmula «hay quien enseña»; y además se deduce que es una opinión aislada, y es una estrictez y no la ley estricta. Y tampoco el resto de los *poskim* distinguieron en esto. Véase allí, etcétera. (Y **concluye:**) En todo caso, en costumbres cuyo fundamento no es sino rabínico, con razón nos apoyamos en las palabras de Marán en la responsa citada, para permitir incluso sin anulación alguna. Y también en nuestro caso sirve perfectamente lo que ya dijeron en las vísperas de Rosh HaShaná pasadas, pues la aceptación de esta costumbre no fue en carácter de voto. Y así lo hallé también respecto de esto en el Rab Yosef Jaim Zonnenfeld, en Shut *Shalvat Jaim*, tomo 2 (siman 38): que precisamente respecto de quien hace un voto explícito escribió Marán en el Shulján Aruj que debe recordarlo dentro del *toj kedé dibur*, pero en un caso ordinario obra según la primera opinión. Véase allí. Y máxime cuando vuelve a hacer la anulación en la víspera de Rosh HaShaná: aunque no detalle el voto, está bien, sumando todo lo anterior. Y todo esto lo digo por el lado de lo mejor; pero por la ley estricta no hace falta anulación. Hasta aquí sus palabras. (Pero en **Yejavé Daat**, tomo 1, siman 50, escribe que no hay que apoyarse en la *batarat nedarim* de la víspera de Rosh HaShaná, véase allí. Y en **Halijot Olam**, tomo 8, pág. 59, dictaminó que hay que hacer *batarat nedarim* y no apoyarse en la anulación de la víspera de Rosh HaShaná, y quien es indulgente tiene en qué apoyarse. Véase allí. Y véase además Yabía Omer, tomo 10, Yoré Deá, siman 20.)

Y el **Minjat Shlomó**, tomo 1, siman 91, escribe, y estas son sus palabras: **es razonable que sirva perfectamente** lo que se acostumbra estipular en la víspera de Rosh HaShaná y en Yom Kipur, que no desea en absoluto que sea un voto; pues, dado que él mismo no tiene intención alguna de voto ni de juramento, y es solo la Torá la que lo convirtió en voto, por eso, en un caso así, en que reveló su intención de antemano y estipuló explícitamente que no desea en absoluto que sea un voto, ¿de dónde habríamos de decir que incluso en un caso semejante esto se convierte en voto, aun en contra de una condición explícita que estipuló al comienzo del año de que no desea que sea un voto? Por eso me parece, según mi humilde entender, que siempre que lo dice de manera ordinaria y no en lenguaje de voto, se considera como si dijera explícitamente «*bli neder*».

Pero aparentemente esto resulta difícil, a partir de lo que se trae en el Shulján Aruj, Yoré Deá, siman 214, se'if 1: «quien desea conducirse en algunas cosas permitidas a modo de resguardo y ascetismo, diga al comienzo de su práctica que no lo asume como voto»; y si no dijo así y lo practicó tres veces, es voto y se requiere anulación. ¿Y por qué se requiere anulación? ¡Si decimos que para este asunto sirve perfectamente la condición que hizo al comienzo del año, de que sus votos no tengan validez durante todo el año! Pero es posible que, dado que lo practicó tres veces, tememos que quizá recordó entretanto la anulación que hizo al comienzo del año y aun así siguió practicándolo, y eso se considera como si hubiera anulado la condición. Y también parece que, del hecho de que sirva la condición que uno hace al comienzo de su práctica —de que la hace sin voto—, se deduce algo conforme a nuestras palabras: que sirve igualmente la condición que hace al comienzo del año. **Pero más bien parece** que en nuestros tiempos, en que se menciona explícitamente en la *batarat nedarim* de la víspera de Rosh HaShaná «una costumbre de mitzvá o alguna buena práctica que practiqué tres veces», y acto seguido entrega también una *modaá* sobre toda aceptación hecha en el corazón, es posible ser indulgente. Hasta aquí sus palabras.

La **Mishná Berurá**, siman 619, sak 2, escribe, y estas son sus palabras: «Y se acostumbra que diga *Kol Nidré*, etc.» — He aquí que la costumbre de los antiguos era decir «desde el Yom Kipur pasado hasta este Yom Kipur», y la intención era anular los votos y juramentos que ya habían hecho, no fuera que alguno los hubiera transgredido. Y Rabenu Tam objetó esto, y por eso corrigió que debe decirse «desde este Yom Kipur hasta el Yom Kipur que viene sobre nosotros», siendo la intención estipular sobre los votos que haga de aquí en adelante, que no entren en vigor [y esta condición sirve si no recuerda la condición en el momento en que después hace el voto; pero si la recuerda y aun así hace el voto, he aquí que desarraiga la condición]. Y nosotros nos conducimos como Rabenu Tam. Y según esto hay que decir «*di nedarina u-de-mishtabena*», en tiempo futuro. Y el Magén Avraham concluye que incluso según la opinión de Rabenu Tam también puede decirlo en una sola palabra, «*de-nadarna*», pues esa expresión implica también el futuro. Y la congregación dirá junto con el jazán en voz baja, pues la condición del jazán no sirve para el público. Hasta aquí sus palabras. (Y esto requiere estudio, pues tenemos establecido que solo en caso de necesidad, como trae el Ramá antes citado. Y luego vi que el Dirshu, nota 18,

y len"i nmi shfir mheni me shamro kber ber"i shebri, shain kblat mneh zeh b'torat neder. uken m'atzati gam b'zeh lehagria"i zonnפלד בשו"t shlm'at haim h"b (si' lch) ddok'a gbi nodar b'firush ki m'rn b'sh"e sh'arid shizkor tch"i, אבל בסתמא ע"ד הראשונה עושה. ע"ש. ומה גם כשיחזור להתיר בער"ה, אף על פי שאינו מפרט הנדר, שפיר דמי, בצירוף כל הנ"ל. וכ"ז אני אומר על צד היותר טוב. אבל מעיקר הדין אין צורך להתרה עכ"ל. (אבל ביח"ד ח"א סי' נ כותב שאין לסמוך על התרת נדרים של ער"ה, ע"ש. ובהליכ"ע ח"ח עמ' נט פסק שיש לעשות התרת נדרים ולא לסמוך על התרה של ער"ה, והמיקל ילעמ"ל. ע"ש. ועי' עוד ביבי"א ח"י יו"ד סי' כ)

מְסִירַת מוֹדָעָה

mesirat modaá

Declaración hecha de antemano ante un tribunal, que deja sin efecto los votos que uno haga después sin darse cuenta.

והמנח"ש ח"א סי' צא כותב וז"ל **מסתבר דשפיר מהני** מה שרגילים להתנות בערב ר"ה וביוהכ"פ דאינו רוצה כלל שיהי' נדר, דכיון שהוא עצמו הרי אין כוונתו כלל לנדר או שבועה ורק התורה עשאתו כנדר, ולכן ככה"ג שגילה דעתו מקודם והתנה בפירוש דאינו רוצה כלל שיהי' נדר מהיכ"ת נימא שאף בכגון דא ה"ז נעשה נדר גם נגד תנאי מפורש שהתנה בריש שתא דאינו רוצה שיהא נדר, ולכן נלע"ד דכל שהוא אומר סתם ולא בלשון נדר ה"ז חשיב כאומר בפירוש בלי נדר.

אך לכאורה קשה על זה מהא דאיתא בשו"ע יו"ד סי' רי"ד ס"א "הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים לסייג ולפרישות יאמר בתחלת הנהגתו שאינו מקבל עליו בנדר" ואם לא אמר כן ונהג ג' פעמים הוי נדר ובעינן התרה, ואמאי בעינן התרה הא אמרי' דלענין זה שפיר מועיל תנאו שעשה בריש שתא שלא יתקיימו נדריו כל השנה, אך אפשר דכיון דנהג ג' פעמים חיישי' שמא נזכר בינתים בביטולו שעשה בריש שתא ואעפ"כ הוא ממשיך לנהוג כן ה"ז חשיב כאילו ביטל את התנאי, וגם נראה דמהא דמהני התנאי שהוא עושה בתחלת הנהגתו שעושה בלא נדר משמע קצת כדברינו דשפיר מועיל גם התנאי שעושה בריש שתא. **אך יותר נראה** דבזמננו שמזכירים בפירוש בהתרת נדרים שבערב ר"ה "מנהג של מצוה או איזה הנהגה טובה שנהגתי שלש פעמים" ומיד הוא גם מוסר מודעה על כל קבלה בלב דאפשר שפיר להקל עכ"ל.

סֵיג

seyag

Resguardo ante lo prohibido.

המשנ"ב בסי' תריס ס"ק ב כותב וז"ל ונוהגים שאומר כל נדרי וכו' - הנה מנהג קדמונים היה לומר מיוה"כ שעבר עד יוה"כ זה והיתה הכונה להתיר הנדרים ושבועות שכבר נדרו ונשבעו פן עבר אחד עליהם. ורבינו תם הקשה ע"ז ולכן הגיה שי"ל מיום הכפורים זה עד יוה"כ הבא עלינו, והכונה להתנות על נדרים שידור מכאן ולהבא שלא יחולו [ומהני תנאי זה אם אינו זוכר התנאי בשעה שנדר אח"כ אבל אם זוכר התנאי ואעפ"כ נודר הרי עוקר התנאי] ונוהגין אנו כר"ת. ולפ"ז צ"ל די נדירנא ודמישתבענא לשון עתיד והמ"א מסיק דאפילו לדעת ר"ת ג"כ יכול לומר בתיבה אחת דנדרנא דלשון זה גם להבא משמע והקהל יאמרו עם הש"ץ בלחש דאין תנאי הש"ץ מועיל לציבור עכ"ל. (וצע' כי קי"ל שרק בשעת הצורך כמו שמביא הרמ"א הנ"ל. ושו"ר שהדרשו 18 מעירים את זה ורק בשעה"ד יש להקל. ושם כותב שלגבי מנהג טוב כותב בשם החזו"א שמועיל לכתחילה

señala esto, y que solo en situación de apremio se puede ser indulgente. Y allí escribe que, respecto de una buena costumbre, dice en nombre del Jazón Ish que sirve *lejatjilá*; pero el Rab Wosner, de bendita memoria, y el Rab Shlomo Zalman Auerbach dijeron que *lejatjilá* hay que hacer *hatarat nedarim* también en esto, para que no se tome a la ligera un voto verdadero. Véase allí.)

Fue estricto porque creyó que esa era la ley

El Shulján Aruj, siman 214, se'if 1, escribe: quien acostumbra ayunar los ayunos previos a Rosh HaShaná y los que caen entre Rosh HaShaná y Yom Kipur, y quien acostumbra no comer carne ni beber vino desde Rosh Jódesh Av o desde el 17 de Tamuz, y quiere retractarse porque no goza de buena salud, necesita tres personas que se lo anulen. Si en el momento en que empezó a practicarlo su intención era hacerlo para siempre, y lo practicó aunque fuera una sola vez, necesita anulación, y abrirá con arrepentimiento, arrepintiéndose de haberlo practicado en carácter de voto. Por eso, quien desee conducirse en algunas cosas permitidas, a modo de resguardo y ascetismo, diga al comienzo de su práctica que no lo asume como voto, y diga también que no tiene intención de practicarlo salvo en esa ocasión o en las ocasiones que quiera, y no para siempre. Pero **quienes practican una prohibición en cosas permitidas porque piensan que están prohibidas, no es como si las hubieran aceptado en carácter de voto** (Bet Yosef en nombre de Tosafot y el Rosh). Y hay quien dice (Bet Yosef en nombre del Ran y el Rashba) que si se equivocó y practicó como prohibida una cosa permitida, consulta y se lo anulan tres personas, a modo de *hatarat nedarim*. Y si sabe que es permitido y aun así lo practicó como prohibición, no se lo anulan ni siquiera a modo de *hatarat nedarim*, pues es como si hubiera asumido sobre sí las prohibiciones que prohibió la Torá, que no tienen anulación jamás (glosa: y la costumbre es conforme a la primera opinión).

Y el Shaj, sak 5, escribe, y estas son sus palabras: «porque piensan que están prohibidas» — y ahora se aclaró que es permitido, y su costumbre fue por error, pues tuvieron duda en el asunto; ahora que se aclaró que es permitido, no es como si lo hubieran aceptado en carácter de voto. Y parece que lo mismo vale si pensaban que era una prohibición grave y luego se aclaró que no hay en ello tanta prohibición: no es voto, como más adelante en siman 232, se'if 10. Hasta aquí sus palabras.

אבל הרב וואזנר זצ"ל והגרשז"א אמרו שלכתחילה לעשות התרת נדרים גם בזה כדי שלא יקל בנדר ממש, ע"ש)

פֶּל נְדָרִי

Kol Nidré

La declaración con que se abre la noche de Yom Kipur, que anula los votos del año.

הַחֲמִיר בִּי חֹשֶׁב שֶׁנֶּדֶר הָיָה

השו"ע בסי' ריד ס"א כותב מי שרגיל להתענות תעניות שלפני ראש השנה ושבין ראש השנה ליום כיפורים, ומי שרגיל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין מר"ח אב או מי"ז בתמוז ורוצה לחזור בו מחמת שאינו בריא, צריך ג' שיתירו לו. אם בשעה שהתחיל לנהוג היה דעתו לנהוג כן לעולם, ונהג כן אפילו פעם אחת, צריך התרה ויפתח בחרטה שמתחרט שנהג כן לשם נדר. לפיכך הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים, לסייג ופרישות, יאמר בתחילת הנהגתו שאינו מקבל עליו כן בנדר, וגם יאמר שאין בדעתו לנהוג כן אלא בפעם ההוא או בפעמים שירצה, ולא לעולם. אבל **הנהגים איסור בדברים המותרים מחמת שסוברים שהם אסורים, לא הוי כאילו קבלום בנדר** (ב"י בשם תוספות והרא"ש). ויש מי שאומר (ב"י בשם הר"ן והרשב"א) שאם טועה ונהג איסור בדבר המותר, נשאל ומתירים לו בשלשה כעין התרת נדרים. ואם יודע שהוא מותר ונהג בו איסור, אין מתירין לו אפילו כעין התרת נדרים, דהוי כאילו קבלו על עצמו כאיסורים שאסרתן תורה שאין להם היתר לעולם (הגה והמנהג כסברא הראשונה).

והשו"ע בס"ק ה כותב וז"ל מחמת שסוברים שהם אסורים. ועכשיו נתברר שהוא מותר ומנהגו היה בטעות שנסתפקו בדבר ועכשיו שנתברר שמותר לא הוי כאילו קבלום בנדר ונראה דה"ה אם היו סוברים שהוא איסור גדול ואח"כ נתברר שאין בו איסור כ"כ לא הוי נדר כדלקמן סימן רל"ב סעיף י' עכ"ל.

הַעוֹלָה לְדִינָא מִן פֶּל הָאָמֹר לְעִיל

CONCLUSIÓN PRÁCTICA DE TODO LO DICHO

- No hay que apoyarse *lejatjilá* en una condición de que los votos no entren en vigor, ya que hay que tomar en cuenta la opinión de los «hay quienes dicen», según la cual la condición no sirve salvo que la recuerde en ese preciso momento y se apoye en ella con su corazón. Pero en situación de apremio se puede ser indulgente sin *hatarat nedarim*, conforme a la opinión anónima del Shulján Aruj, que es la principal en la halajá, y también conforme a la opinión del Ramá.
- Los *poskim* de nuestra época discrepan sobre si se puede confiar *lejatjilá* en la *mesirat modaá* de la víspera de Rosh HaShaná; por eso, *lejatjilá* hay que cuidar de decir siempre «*bli neder*».
- Quien acostumbra (es decir, tres veces; véase Mishná Berurá, siman 597, sak 4 y 6) hacer alguna cosa de mitzvá, o un resguardo respecto de alguna prohibición, o que pensó hacerlo siempre —aunque fuese una sola vez—, el voto recae sobre él. Y son votos rabínicos, como dice el Shulján Aruj que es «como un voto»; y así escribe **el Shulján Aruj, siman 213, se'if 2, y el Shiyuré Berajá allí**. Y discrepan los Rishonim sobre si sirve la anulación o no. Y en la halajá tenemos establecido conforme a la opinión anónima del Shulján Aruj, que la anulación sí sirve, y así es la costumbre.
- Quien fue estricto por error, porque creyó que la cosa estaba prohibida, y después quiere anular esa estrictez, no necesita *hatarat nedarim*. Y hay quienes dicen que sí necesita anulación, pero en la halajá tenemos establecido que no la necesita, y así es la costumbre.

• אין לסמוך לכתחילה על תנאי שלא יחולו הנדרים, כיון שיש לחוש לדעת יש אומרים שאין התנאי מועיל אלא אם כן זוכר באותו רגע וסומך בלבו על התנאי. אבל בשעת הדחק אפשר להקל בלי התרת נדרים, כדעת הסתם בשו"ע, שהיא עיקר להלכה, וכן כדעת הרמ"א.

• נְחַלְקוּ פּוֹסְקֵי זְמַנֵּינוּ אִם אֶפְשָׁר לְסַמּוֹךְ לְכַתְחִילָה עַל מְסִירַת הַמוֹדָעָה בְּעֶרֶב רֹאשׁ הַשָּׁנָה, וְלָכֵן לְכַתְחִילָה יֵשׁ לְהַקְפִּיד לומר תְּמִיד "בְּלִי נֶדֶר".

• מי שָׁרְגִיל (דהיינו ג"פ, ע"י במשנ"ב בסי' תקצ"ד ס"ק ד,ו) לַעֲשׂוֹת אֵיזָה דְּבַר מִצְוָה או סִיג לְאֵיזָה אִיסוּר או שֶׁחֹשֶׁב לַעֲשׂוֹתוֹ תְּמִיד אֶפְיָלוּ בְּפֶעַם א', חָל עָלָיו הַנֶּדֶר. וְהֵם נְדָרִים דְּרַבְּנָן כְּמוֹ שְׁאֹמֵר הַשּׁו"ע הָיָה "כְּאֵילוּ נֶדֶר", וְכֵן כּוֹתֵב הַשּׁו"ע בִּס' רִיג ס"ב וְהַשּׁו"ב שֶׁם. וְנִחַלְקוּ הָרַאשׁוֹנִים אִם מוֹעִיל הַתֵּרָה אוֹ לֹא. וְלִהְלֶכֶה כִּי"ל כְּסֵתֶם הַשּׁו"ע שְׁמוּעִיל הַתֵּרָה, וְכֵן הַמְנַהֵג.

• מי שֶׁחֲמִיר בְּטַעוֹת, מִשּׁוֹם שֶׁשָּׁבַר שְׁהַדְּבָר אִסוּר, וְלֹאֲחֵר מִכֵּן רוֹצֵה לְבַטֵּל אֶת חוּמְרָא זֶה, אֵינוֹ צָרִיד הַתֵּרַת נְדָרִים. וִי"א שֶׁצָּרִיד הַתֵּרָה, אֵד לְהִלְכָה סְוִימָא לֵן שְׁאֵינוֹ צָרִיד הַתֵּרָה, וְכֵן הַמְנַהֵג.

שְׁתֵּי הַלָּכוֹת לְסְעוּדָה שְׁלִישִׁית חֹשֶׁן מִשְׁפָּט <i>Dos halajot para la tercera comida · Jósben Mishpat</i>	שְׁתֵּי הַלָּכוֹת לְסְעוּדָה שְׁנֵיָה יֹרֵה דֵּעָה <i>Dos halajot para la segunda comida · Yoré Deá</i>	שְׁתֵּי הַלָּכוֹת לְסְעוּדָה רִאשׁוֹנָה אוֹרַח חַיִּים <i>Dos halajot para la primera comida · Óraj Jaim</i>
<u>הַלָּכוֹת גִּנְבָּה</u> <i>Leyes de robo</i> • נתיאשו הבעלים מהגניבה, אינו קונה, וצריך להחזירה. ואם יש עם היאוש שינוי השם שחוזר לברייתו, י"א שקונה ואינו צריך להחזיר אלא דמיה. (שו"ע בסי' שנג ס"ב) • Si los dueños desistieron de recuperar lo robado (<i>yeush</i>), el ladrón no lo adquiere y debe devolverlo. Y si junto al <i>yeush</i> hubo un cambio de nombre que puede revertir a su estado original, hay quienes dicen que sí lo adquiere y no debe devolver más que su valor. (Shulján Aruj, siman 353, se'if 2) • אם יש עם היאוש שינוי רשות, בין שנתיאשו ואח"כ מכר הגנב בין שנתיאשו אחר שמכר, קנה. הגה ויש חולקין וסוברים שרק אם התייאש ואח"כ מכר קנה. (שו"ע בסי' שנג ס"ג. ורמ"א בסי' שנו ס"ג) • Si junto al <i>yeush</i> hubo cambio de dominio (<i>shinuy reshut</i>) —tanto si desistieron y luego el ladrón vendió, como si desistieron después de que él vendiera—, lo adquiere. Glosa: y hay quienes discrepan y sostienen que solo lo adquiere si desistieron y después vendió. (Shulján Aruj, siman 353, se'if 3; Ramá, siman 356, se'if 3)	<u>הַלָּכוֹת טְבִילַת כֵּלִים</u> <i>Leyes de inmersión de utensilios</i> • מכונת מיני-בר, מכונת קפה נספרסו ומכשירים דומים, שבהם אין אפשרות להטביל את הכלי המכיל את המים, משום שהוא נמצא בחלקו הפנימי של המכשיר, יש לעשות קנין אודיתא והפקר. ויש לשאול רב. (כך קיבלתי ממו"ר הגר"א פרץ שליט"א) • Una máquina de <i>mini-bar</i>, una cafetera Nespresso y aparatos similares, en los que no hay posibilidad de sumergir el recipiente que contiene el agua, porque se halla en la parte interna del aparato: hay que hacer un <i>kinyán oditá y befkér</i>. Y hay que consultar a un rab. (Así lo recibí de mi maestro, el Gaón Rab A. Peretz, shlita) • לא מועיל לפרק את החלק החשמלי ולחברו מחדש על ידי יהודי, מאחר שהמיכל, שהוא כלי בפני עצמו, לא התבטל. (מו"ר הגר"א פרץ שליט"א) • No sirve desmontar la parte eléctrica y volver a montarla mediante un judío, ya que el depósito, que es un utensilio por sí mismo, no quedó anulado. (Mi maestro, el Gaón Rab A. Peretz, shlita)	<u>הַלָּכוֹת שַׁבָּת</u> <i>Leyes de Shabat</i> • מותר לקשור בשבת עניבה שנותנים על הצוואר אם בדעתו להתירה תוך עשרים וארבע שעות. (אול"צ ח"ב מז, כא) • Está permitido anudar en Shabat una corbata que se coloca al cuello, si tiene intención de deshacerla dentro de las veinticuatro horas. (Or LeTzión, tomo 2, 47:21) • מותר להוציא בשבת זבוב שנפל לתוך כוס מים עם מעט מים, וכן מותר להוציא את הקליפה שמעל דייסת ילדים עם מעט דייסה, וכן להוציא גרעין לימון שנפל לתוך סלט עם מעט מהסלט. (אול"צ ח"ב מז, ה). וי"א שאסור. (חזו"א או"ח סי' נג) • Está permitido sacar en Shabat una mosca que cayó en un vaso de agua, junto con un poco de agua; y así también retirar la nata que se forma sobre la papilla de los niños, junto con un poco de papilla; y así también sacar una pepita de limón que cayó en una ensalada, junto con un poco de ensalada. (Or LeTzión, tomo 2, 47:5). Y hay quienes lo prohíben. (Jazón Ish, Óraj Jaim, siman 53)

חִידָה הַלְכָתִית - לַחֲשׁוֹב וּלְעֵיִן בַּשָּׁבֶת

Acertijo halájico — para pensar y estudiar en Shabat

• Reuvén invitó a la comida de Shabat a unos cuantos *bajuré yeshivá*. Al terminar de comer, se dispusieron a bendecir *Bircat HaMazón* y a decir *zimún*. El hijo de Reuvén les dijo que había que esperar a su madre y a su hermana mayor, para que pudieran oír el *zimún*. Los muchachos le respondieron que no hacía falta esperarlas, ya que las mujeres están exentas del *zimún*. Pero el hijo alegó que eso no es correcto, pues las mujeres que comieron solas juntas —por ejemplo, tres mujeres que comieron juntas— están obligadas a hacer *zimún*, porque en esto son iguales a los hombres. ¿Quién tiene razón? (Respuesta: véase Shulján Aruj, siman 199, se'if 6 y 7)

• A Leví no le gusta la cebolla. En la comida de Shabat sirvieron arroz con cebolla y él, como de costumbre, empezó a sacar toda la cebolla del plato. Su hermano lo vio y le dijo: «¿Qué haces? ¡Está prohibido seleccionar (*borer*) en Shabat!». Leví se asustó y dijo: «¡Ay, no me di cuenta!». Para reparar lo hecho, le dijo a su hermano: «Por favor, cómete tú la cebolla que he separado, para que no haya aquí transgresión de *borer*». Y su hermano se comió la cebolla. ¿Sirve este acto para que Leví no transgreda la prohibición de *borer*? (Respuesta: véase Shaar HaTziyún, siman 319, sak 5)

• ראובן הזמין לסעודת שבת כמה בחורי לשיבה. לאחר שסיימו את סעודתם, באו לברך ברכת המזון ולומר זימון. בנו של ראובן אמר להם שיש להמתין לאמו ולאחותו הגדולה, כדי שיוכלו לשמוע את הזימון. הבחורים השיבו לו שאין צורך להמתין להן, שהרי נשים פטורות מזימון. אולם הבן טען שאין הדבר כן, שהרי נשים שאכלו בעצמן יחד, כגון שלוש נשים שאכלו יחד, חייבות לזמן כי בזה הם שווים לאנשים. מי צודק? (תשובה: עי' בשו"ע בס' קצט סי"ז)

• לוי אינו אוהב בצל. בסקענדט שבת הגישו אורז עס בצל, והוא, קהרגלו, התחיל להוציא את כל הבעל מהצלחת. אחיו ראה אותו ואמר לו: "מה אתה עושה? הרי איסור לברור בשבת!". לוי נבהל ואמר: "אוי, לא שמתי לב!" כדי לתקן את מעשיו, אמר לאחיו: "בבקשה, תאכל אתה את הבעל שביברתי כדי שלא יהיה כאן איסור בורר". ואחיו אכל את הבעל. האם מעשה זה מועיל כדי שגוי לא יעבור על איסור בורר? (תשובה: עיי' בשעה"צ בסי' שיט ס"ק ה)

גלסריו דִּע תֵּרְמִינִס		מִילֹן הַמַּנְהִיגִים	
נָדַר <i>neder</i> Voto con fuerza de ley.	בְּלִי נָדַר <i>bli neder</i> «Sin voto»: no llega a obligar.	הַתֵּרַת נְדָרִים <i>batarat nedarim</i> Anulación de votos ante tres.	לְכַתְּחִילָהּ <i>lejatjilá</i> De entrada, como debe hacerse.
בּוֹרֵר <i>borer</i> Seleccionar: melajá de Shabat.	יָאֻשׁ <i>yecush</i> El dueño desiste de recuperarlo.	זִימוּן <i>zimún</i> Bendecir juntos tras la comida.	טְבִילַת כֵּלִים <i>tevilat kelim</i> Inmersión de utensilios nuevos.

לרפואה שלמה לכל חולי עם ישראל, בתוך שאר חולי ישראל

Para la refuá shelemá de todos los enfermos del pueblo de Israel, entre los demás enfermos de Israel

Por favor, cuidad la santidad del boletín — requiere guenizá.

נָא לְשִׁמּוֹר עַל קְדוּשַׁת הָעָלוֹן - טַעוֹן גְּנִיזָה.